

税金から

暮らしと政治が見える

15

三木 義一

小泉首相が初当選後まで社員であった不動産会社の勤務実態が問題となつていきますね。首相は、その社長から「会社になんか来なくてもいい」と言われたとしたうえで、「三十年以上前はそういう太っ腹な、見返りを期待しない、いい社長がたくさんいた」と弁明しています。

年金との関係でも、この小泉節はかなり問題になりそうですが、この社長の行為を税金面で評価するところなるのでしょうか？

まず、勤務実態のない人に給与を支給し、それを会社の損金として税金を計算するときに引けるのでしょうか？

勤務実態のない給与

を支給した形をとって、法人税を安くすることはしばしばあるようです。しかし、これは経費の架空計上ですから立派な脱税ですね。ただ、太っ腹社長は会社に来ない小泉氏に対して、実際に給与として支給していたようです。そうすると、

首相は太っ腹というが…

その金額の法的性格が問題になります。勤務実態がない以上、給与として支出したというのは難しそうです。むしろ、政治家小泉氏に対する政治献金的な色彩が強かったようです。だとすると、太っ腹社長の会社が支出していたのは寄付金あるいは交際費ということになります。交際費は給与のように損金には算入できませんし、寄付金は一定限度額までしか損金として控除できません。ですから、社長が交際費や寄付金だと控除できなかったために、給与として支出していたのだとすると、相対問題だということになります。次に、なぜ勤務しない小泉氏に太っ腹社長が会社の金で寄付したのかも考えなくてはいいくなります。会社のために必要と判断した寄付ならまだしも、小泉氏と社長の個人的関係から寄付しようと考え、それを会社の金で給与として支出したのだとすると、小泉氏の給与分相当額を社長個人が給与として受け取ったことになります。



税金面からみると、残念ながら太っ腹社長のイメージはかなり変わってきています。むしろ三十年前のことですので、法制度も現在とは違いますし、具体的な事実関係も正確にはわかりません。また、課税権も七年前にしかさかのぼれませんので、現実には課税問題が生じることはありません。

しかし、小泉首相はこうしたことも考えた上で発言したのでしょうか？ 確かに、政治家小泉氏自身にとつては、勤務しなくても給与をくれた社長は太っ腹で、いい人だったかもしれないが、前述のような行為を助長しているようにも受け取られます。一国の首相の発言として危ういものを感じます。

(立命館法科大学院教授)